

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 50/2538

นางห้อง บัวแก้วหรือวิจารณ์

โจทก์

นายวิน ทองสุข

จำเลย

นางห้อง บัวแก้วหรือวิจารณ์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน โดยห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ ในที่ดิน พิพาทจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 142) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทตามแผนที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องและให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2428 ตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 137,135)

คำสั่ง กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณาคำแล้วเห็นเป็นการสมควร จึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

คำสั่ง กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณาคำแล้วเห็นเป็นการสมควร จึงห้ามจำเลยทำ

นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>